

EVENTO

Nome Evento

Giorno Mese Anno

PARTECIPANTE

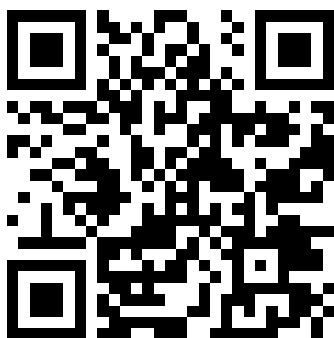
Nome Cognome

Mail

Ragione Sociale

TICKET

Nome Evento



PIENISSIMO

STRATEGIE PER LOCALI DI SUCCESSO

Nome Evento

Giorno Mese Anno

Luogo

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Diamond e Vip hanno ingresso dedicato.

Grazie per aver scelto di partecipare agli eventi di Pienissimo.

In caso di difficoltà o imprevisti che ti impediscono di partecipare all'evento puoi sempre far riferimento alla nostra assistenza alla pagina <https://www.pienissimo.com/assistenza> dove, se necessario, contattare il nostro staff in Live Chat. In alternativa puoi contattare il tuo Tutor di riferimento.

MESSAGGIO DALL'ORGANIZZATORE

Il biglietto è nominativo e personale.

Non puoi cederlo a terzi.

Quindi, **per accedere a** Nome Evento

Nome Evento dovrai presentarti al check-in con:

- il **presente biglietto** stampato;
- i **Documenti di Iscrizione al corso** che sono 7 pagine da consegnare al personale al check-in;
- un **Documento d'Identità** valido per l'identificazione del partecipante;

Inoltre, qui trovi ricapitolate alcune informazioni che possono esserti utili:

- **Orario Inizio Check-In:** 08:30
- **Luogo dell'evento:** Luogo – Aquafan Riccione – Viale Ascoli Piceno, 6, 47838 Riccione RN
- **Parcheggio:** Gratuito, Limitrofo alla struttura

Gentilissimo Cliente,
di seguito trovi i seguenti documenti per la partecipazione agli eventi Pienissimo:

1. **SCHEDA DI PARTECIPAZIONE;**
2. **INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ALLEGATO A);**
3. **LIBERATORIA PER FOTO/VIDEO;**
4. **CONDIZIONI GENERALI;**

Per poter prender parte agli eventi Pienissimo devi:

1. Stampare l'intero documento;
2. Verificare la correttezza dei dati pre-compilati con i dati da lei forniti, compilare lo spazio **"LUOGO E DATA"** e firmare lo spazio **"FIRMA"** a pagina 1 del documento **"SCHEDA DI PARTECIPAZIONE"**;
3. Verificare la correttezza dei dati pre-compilati con i dati da lei forniti, compilare lo spazio **"LUOGO E DATA"** e firmare lo spazio **"FIRMA"** a pagina 2 del documento **"INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ALLEGATO A)"**;
4. Verificare la correttezza dei dati pre-compilati con i dati da lei forniti, compilare entrambi gli spazi **"LUOGO E DATA"** e firmare entrambi gli spazi **"FIRMA"** a pagina 1 del documento **"LIBERATORIA PER FOTO/VIDEO"**;
5. Compilare entrambi gli spazi **"LUOGO E DATA"** e firmare entrambi gli spazi **"FIRMA"** a pagina 2 del documento **"CONDIZIONI GENERALI"**.

Durante il check-in dell'evento dovrai:

1. **Consegnare tutti i documenti**, correttamente compilati;
2. **Mostrare un tuo documento di identità;**
3. **Mostrare il biglietto con Qr-Code** nominativo che hai ricevuto in allegato insieme a questo documento.

Per qualsiasi difficoltà puoi rivolgerti alla nostra assistenza alla pagina [pienissimo.com/assistenza](https://www.pienissimo.com/assistenza) oppure chiamare al numero +39 371 343 6677

SCHEMA DI PARTECIPAZIONE
EVENTI PIENISSIMO

Il sottoscritto  _____

nato a _____ il _____

residente a _____ in via _____

telefono _____ e-mail _____

nome attività _____

ragione sociale _____

Titolare

☐ Collaboratore

Dichiara

- di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 1 delle condizioni generali di contratto per la partecipazione al corso e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione espressamente previste;
- di aver visionato, letto ed approvato le condizioni generali che regolano l'iscrizione e la partecipazione ai corsi organizzati da Pienissimo S.r.l.;
- di aver preso visione dell'Allegato A (Informativa sulla Privacy e Autorizzazione trattamento immagini) e di averne compreso i contenuti ed avere con la presente espresso il consenso.

Moduli disponibili e scaricabili anche sul sito www.pienissimo.com

SI IMPEGNA ad accedere all'area di registrazione munito di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità.

LUOGO E DATA

FIRMA

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 e della legge RSM n. 171/2018

La informiamo che il trattamento dei suoi dati personali avverrà con correttezza e trasparenza, per fini leciti, tutelando la sua riservatezza ed i suoi diritti in conformità alla normativa vigente.

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (di seguito solo GDPR) e degli artt. 13 e 14 della legge sammarinese n. 171/2018 (di seguito solo legge RSM) provvediamo pertanto a fornirle le seguenti informazioni:

1. Acquisizione dei dati

I suoi dati personali oggetto di trattamento sono acquisiti da PIENISSIMO s.r.l., con sede nel territorio della Repubblica di San Marino, in occasione dei corsi e degli incontri a carattere formativo organizzati dalla nostra società a cui ha liberamente deciso di prendere parte.

2. Dati oggetto del trattamento

I dati personali che saranno trattati, sono i suoi dati identificativi e di contatto, quali a titolo esemplificativo:

cognome, nome, numero di telefono, indirizzo e-mail oltre ad ogni altro dato personale, funzionale alla sua iscrizione e partecipazione ai corsi ed agli incontri formativi pianificati dalla nostra società.

3. Modalità di trattamento

Il trattamento sarà effettuato anche, ma non solo, con l'ausilio di mezzi informatici e/o automatizzati, con modalità idonee a garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati ed a prevenire e limitare il rischio di perdita, deterioramento, sottrazione dei dati e ad assicurarne in tempi ragionevoli il ripristino in caso di "data breach".

Il trattamento avrà luogo mediante operazioni di: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione e distruzione dei dati.

4. Finalità del trattamento

I suoi dati personali saranno trattati per scopi connessi o strumentali all'attività formativa da noi prestata.

Le operazioni sopra indicate verranno infatti poste in essere:

- senza il suo consenso espresso per il perseguimento delle seguenti finalità:

- a) per una puntuale e corretta pianificazione dei corsi e degli eventi a carattere formativo da noi programmati e per finalizzare la sua iscrizione. In tal caso non è necessario il suo consenso, poiché il trattamento dei dati è funzionale ad evadere la sua richiesta di partecipazione;
- b) adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa dell'Unione Europea nonché da disposizioni di Autorità a ciò legittimate o da competenti Organi di vigilanza o di controllo (ad esempio obblighi relativi alle normative fiscali o per i registri anticiclaggio). In tal caso il suo consenso non è necessario in quanto il trattamento dei dati è correlato al rispetto di tali obblighi/disposizioni;
- c) gestire l'eventuale contenzioso (inadempimenti contrattuali, diffide, transazioni, recupero crediti, arbitrati ecc). In tal caso il suo consenso non è necessario poiché il trattamento dei dati è funzionale al diritto di far valere in giudizio gli interessi del Titolare oltre che al diritto di difesa;
- d) adempiere agli obblighi correlati alla tutela dell'ordine pubblico, all'accertamento ed alla repressione dei reati. In tal caso il suo consenso non è necessario in virtù del prevalente interesse pubblico.

- solo previo consenso espresso per la seguente finalità:

- e) per finalità commerciali dirette, ossia per fornirle informazioni e materiale commerciale e pubblicitario (anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali sms, messaggi di posta elettronica e di altro tipo) in ordine a nuovi corsi, eventi ed iniziative pianificati dalla nostra società;
- f) per finalità di profilazione ossia per la creazione di profili (individuali e/o aggregati) sulla base del suo profilo e delle sue preferenze, per la trasmissione di comunicazioni personalizzate in ordine a nuovi corsi, eventi ed iniziative pianificati dalla nostra società;
- g) per finalità commerciali indirette, ossia per comunicare i suoi dati a soggetti terzi affinché svolgano proprie autonome attività commerciali e pubblicitarie ossia per fornirle informazioni e materiale commerciale/promozionale (anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali ad esempio newsletter) su propri prodotti, servizi o iniziative, per promuovere gli stessi e per applicarle uno o più profili.

5. Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali verrà effettuato:

- a) in quanto necessario per adempimenti precontrattuali o contrattuali legati alla sua partecipazione ai corsi e agli incontri formativi organizzati da PIENISSIMO s.r.l. (quali l'iscrizione all'evento);
- b) sul consenso da lei liberamente e regolarmente prestato;
- c) sull'adempimento di un obbligo previsto dalla normativa vigente;
- d) sul perseguimento di legittimi interessi del Titolare.

Più in dettaglio: la base giuridica per la finalità sub a) di cui all'art. 4 è l'art. 6.1 b del GDPR (art. 5.1 b della legge RSM), per la finalità sub b) è rappresentata dall'art. 6.1 c (art. 5.1. c della legge RSM), per la finalità sub c) è rappresentata dall'art. 6.1 f (5.1 f della legge RSM), per la finalità sub d) è rappresentata dall'art. 6.1 e (5.1. e della legge RSM) e per le finalità sub e) f) e g) è rappresentata dall'art. 6.1 a (5.1 a della legge RSM).

6. Natura obbligatoria o facoltativa del trattamento

Il conferimento dei suoi dati per le finalità dettagliate al precedente punto 4 "Finalità del trattamento" lettere a), b), c) e d) è obbligatorio, pertanto il suo eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità di partecipare ai nostri corsi. E' fatto salvo comunque il suo diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento opponendosi al trattamento. Il rilascio dei dati per le altre finalità sopra indicate è invece facoltativo, può quindi decidere di non fornire alcun dato senza pregiudicare la sua partecipazione ai corsi organizzati dalla nostra società.

7. Destinatari dei dati personali

I dati personali raccolti saranno trattati all'interno della società ad opera di nostri dipendenti e/o collaboratori strettamente autorizzati ed opportunamente istruiti (ex art. 29 del GDPR ed ex art. 30 della legge RSM) nell'ambito delle relative mansioni.

All'esterno della società i dati potranno invece essere comunicati e trattati da tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche (in qualità di Responsabili) impegnate a svolgere, per conto della nostra società, attività necessarie e/o strumentali a garantire l'operatività della stessa. L'elenco completo dei Responsabili è archiviato presso la nostra sede ed è disponibile e visionabile dietro richiesta. I suoi dati non saranno oggetto di diffusione ma potranno essere comunicati ad organi ispettivi preposti a verifiche e controlli inerenti alla regolarità degli adempimenti di legge.

8. Trasferimento dati ad un paese terzo

Per quanto concerne l'eventuale trasferimento dei dati verso Paesi Terzi, tra cui Paesi che potrebbero non garantire il medesimo livello di tutela previsto dal Regolamento e dalla legge RSM, il trattamento avverrà comunque sulla base di una delle condizioni definite dalla normativa vigente in ossequio agli artt. 44 e seguenti GDPR (45 e seguenti legge RSM), operando in conformità alle disposizioni di legge applicabili.

9. Periodo di conservazione dei dati

I suoi dati personali saranno trattati per il tempo strettamente necessario a garantire l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte in forza del rapporto contrattuale tra noi in essere, salvo il caso di espresso e specifico consenso anche in relazione alle operazioni di cui al punto 4 lettere e) f) e g), nel qual caso i dati verranno trattati fino a successiva revoca del consenso e comunque non oltre due anni da quando è stato rilasciato o rinnovato il consenso per i dati forniti per attività commerciali, non oltre un anno per i dati utilizzati per offerte commerciali personalizzate.

I suoi dati saranno inoltre conservati dal Titolare, per il tempo necessario a garantire la reciproca tutela in sede giudiziaria dei diritti nonché per ottemperare agli obblighi di legge fra cui quelli di natura tributaria.

10. Diritti dell'interessato

La informiamo che, in qualsiasi momento, ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento UE n. 679/2016 e della legge RSM potrà esercitare i seguenti diritti:

- 1) avere conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati personali che la riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai medesimi dati ed a tutte le informazioni relative al trattamento stesso (**diritto di accesso ex art. 15 GDPR e legge RSM**);
- 2) ottenere la rettifica dei dati personali inesatti, senza ingiustificato ritardo e l'integrazione di quelli incompleti anche mediante dichiarazione integrativa (**diritto di rettifica ex art. 16 GDPR e legge RSM**);
- 3) ottenere la cancellazione dei suoi dati personali senza ingiustificato ritardo se: i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati; sono stati trattati illecitamente; devono essere cancellati per adempiere ad un obbligo legale; ha revocato il consenso o si oppone al trattamento (**diritto all'oblio ex art. 17 GDPR e legge RSM**);
- 4) ottenere la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: se contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al Titolare del trattamento per verificare detta esattezza; se il trattamento è illecito e lei si oppone alla cancellazione dei dati e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; benché il Titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali le siano necessari per l'accertamento o l'esercizio di un diritto in sede giudiziaria; se lei si è opposto al trattamento, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare del trattamento rispetto ai suoi (**diritto di limitazione ex art. 18 GDPR e legge RSM**);
- 5) di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che la riguardano e di trasmettere tali dati ad un altro Titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del Titolare del trattamento cui li ha forniti (**diritto alla portabilità ex art. 20 GDPR e legge RSM**);
- 6) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento, salvo che il trattamento sia necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico (**diritto di opposizione ex art. 21 GDPR e legge RSM**);
- 7) di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato;
- 8) di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

11. Titolare del trattamento e suo rappresentante nell'Unione Europea

Per far valere i diritti sopra descritti potrà rivolgersi, in qualsiasi momento, al Titolare del trattamento PIENISSIMO s.r.l. mediante comunicazione da trasmettersi, a mezzo e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica amministrazione@pienissimo.com o, a mezzo raccomandata r.r., al seguente indirizzo: Strada dei Censiti, 1/B – 47891 Falciano (RSM) o, al suo rappresentante nell'Unione Europea, Dott. Nathaniel Casadei (c.f. CSDNHN82S13H2940) reperibile, al seguente indirizzo di posta elettronica pienissimo@novapoesis.it o, a mezzo raccomandata r.r., al seguente indirizzo: Via Pomposa n. 43/I, 47924 Rimini (RN).

IL Titolare del trattamento

PIENISSIMO s.r.l.

Acquisizione del consenso del cliente

Io sottoscritto/a _____, letta attentamente l'informativa che precede, fornita ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 e degli artt. 13 e 14 della legge sammarinese n. 171/2018, presto il consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità di cui al punto 4, lettere e) f) e g) ovvero:

Per finalità commerciali dirette ovvero per ricevere informazioni e materiale commerciale e pubblicitario (anche mediante tecniche di comunicazione a distanza) in ordine a nuovi corsi, eventi ed iniziative organizzati da PIENISSIMO s.r.l.

Autorizzo

☐ Non autorizzo

per finalità di profilazione ovvero per la creazione di profili (individuali e/o aggregati) sulla base del mio profilo e delle mie preferenze e per la trasmissione di comunicazioni personalizzate.

utorizzo

☐ Non autorizzo

LUOGO E DATA

FIRMA

LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO

Il sottoscritto _____

nato a _____, il _____

residente a _____ in via _____

telefono _____ e-mail _____

nome attività _____

ragione sociale _____

con riferimento alle immagini (foto e video) scattate e/o riprese in occasione dell'evento Pienissimo

PRENDE ATTO

Il Partecipante prende atto che, durante lo svolgimento dei corsi, potranno essere effettuate riprese audio e video e che potrebbe, pertanto, essere ripreso sia occasionalmente (di seguito le "Immagini Occasionali") sia con intenzione per la realizzazione di testimonianze (di seguito le "Testimonianze"). Il Partecipante acconsente, sin da ora, che, nell'ambito delle giornate formative, l'Organizzazione avrà la facoltà di effettuare fotografie e/o riprese riguardanti la propria persona e/o la propria storia personale (le "Immagini Non Occasionali" che, congiuntamente alle Immagini Occasionali, sono le "Immagini"). Il Partecipante autorizza la Società a raccontare e pubblicare le storie e i casi di successo facenti parte del bagaglio esperienziale del Partecipante medesimo. Il Partecipante acconsente e autorizza, sin da ora, la Società e/o i suoi successori e/o aventi causa, o i terzi autorizzati dalla Società, a riprodurre, pubblicare, divulgare, comunicare al pubblico, condividere e utilizzare a scopo promozionale e pubblicitario nonché per uso divulgativo, le Immagini in ogni canale televisivo, radiofonico, on-line e in ogni supporto digitale e/o cartaceo, concedendo alla Società, e/o ai suoi successori e/o aventi causa i diritti sopra descritti sulle, e in relazione alle, Immagini per tutto il mondo e a tempo indeterminato; restando inteso che la Società non sarà in alcun modo obbligata a riprodurre, diffondere e/o sfruttare le Immagini. La Società avrà il diritto di trasferire la presente liberatoria e i diritti con la medesima ceduti a qualsiasi terzo per le medesime finalità di utilizzo. In nessun caso il Partecipante potrà rivalersi sulla Società e/o sui terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni che precedono, per il risarcimento di eventuali danni morali e/o materiali causati da soggetti terzi o derivati dall'utilizzo autorizzato delle Immagini.

La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via e-mail all'indirizzo amministrazione@pienissimo.com

LUOGO E DATA

FIRMA

Informativa per la pubblicazione dei dati

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Reg. Ue n. 679/2016 (GDPR) e dell'art. 13 della legge sammarinese n. 171/2018 in materia di protezione dei dati personali. Si informa che i dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie suindicate, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dalle normative soprarichiamate in corrispondenza degli artt. 15 e ss., in particolare la cancellazione, la rettifica o l'integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta.

☐ Presto il consenso

☐ Nego il consenso

LUOGO E DATA

FIRMA

**CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO L'ISCRIZIONE E LA PARTECIPAZIONE
AI SINGOLI CORSI/EVENTI ORGANIZZATI DA PIENISSIMO S.R.L.**

1. Oggetto della prestazione

Il presente contratto disciplina la partecipazione dell'Azienda Cliente al corso/evento organizzato da Pienissimo S.r.l. (in seguito anche denominata "la Società"), per come identificato e descritto nel frontespizio del presente documento.

La partecipazione è riservata esclusivamente a titolari, esercenti e addetti del settore ristorazione, inclusi dipendenti, nonché a operatori di banqueting, catering e servizi di somministrazione alimenti e bevande. È espressamente esclusa la partecipazione di soggetti operanti, direttamente o indirettamente, nell'ambito marketing, comunicazione, web marketing, consulenza per la ristorazione o formazione nel settore, anche per via indiretta.

In caso di violazione di tali restrizioni, il Cliente sarà tenuto al pagamento di una penale ex art. 1382 c.c. pari a € 100.000,00, oltre al risarcimento di eventuali ulteriori danni.

2. Quota di partecipazione e modalità di pagamento

La presente clausola non si applica agli eventi gratuiti quali ad esempio Food Marketing Festival, Tour, Sold Out ed eventuali altri eventi pubblicizzati come gratuiti.

La quota di partecipazione è indicata nella scheda d'ordine e dovrà essere corrisposta in un'unica soluzione al momento della sottoscrizione del contratto, salvo diversa pattuizione scritta. L'obbligazione di pagamento sorge al momento della sottoscrizione del contratto ed è anticipata. In caso di mancato pagamento nei termini, Pienissimo S.r.l. si riserva il diritto di sospendere l'erogazione del corso e di risolvere il contratto mediante semplice comunicazione, con diritto ad ottenere quanto dovuto.

Il mancato pagamento anche di una sola rata (ove concordato il pagamento rateale) comporta la decadenza dal beneficio del termine e la richiesta dell'intero importo dovuto. In caso di ritardo o inadempimento, saranno dovuti gli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002, oltre al rimborso dei costi sostenuti per il recupero del credito.

La mancata partecipazione al corso, per qualsiasi causa non imputabile a Pienissimo S.r.l., non dà diritto a rimborsi o riduzioni del prezzo. È facoltà della società, ove previsto, permettere il recupero della partecipazione nell'edizione successiva del medesimo corso.

3. Promozioni ed esclusioni

Eventuali promozioni, sconti o dilazioni sono condizionate al rispetto delle scadenze e delle condizioni contrattuali. Sono esclusi dalla quota di partecipazione tutti i servizi non espressamente inclusi nell'offerta commerciale sottoscritta.

4. Rinvio, annullamento e forza maggiore

Pienissimo S.r.l. si riserva il diritto di modificare modalità, data, sede o di annullare il corso per cause di forza maggiore o motivi organizzativi.

In caso di annullamento definitivo, le somme versate verranno convertite in credito da utilizzare per altro corso/evento organizzato dalla società, senza ulteriori responsabilità di Pienissimo S.r.l..

Nessun ulteriore risarcimento o indennizzo potrà essere richiesto dal Cliente.

5. Patto di riservatezza e proprietà intellettuale - regole di partecipazione e comportamento

Il Cliente si impegna a non effettuare registrazioni audio/video del corso, a non riprodurre, divulgare o utilizzare per fini diversi dalla propria formazione interna i materiali ricevuti e i contenuti del corso, salvo autorizzazione scritta di Pienissimo S.r.l.. È vietata qualsiasi diffusione, anche a titolo gratuito, dei contenuti del corso a terzi.

Eventuali violazioni comportano la facoltà per Pienissimo S.r.l. di agire a tutela dei propri diritti, compreso il diritto alla distruzione delle copie illecite, l'allontanamento dall'evento e la richiesta di risarcimento danni.

La società si riserva la facoltà di escludere in qualsiasi momento dal corso, senza diritto a rimborso, il partecipante che tenga comportamenti contrari alle regole di buona condotta, al decoro o che arrechino pregiudizio agli altri partecipanti o alla società stessa, o che si pongano in palese violazione delle norme di condotta sopra esplicitate.

6. Patto di non concorrenza

Le Parti convengono che, per un periodo di 5 anni dalla data del corso, il Partecipante si impegna a non svolgere, direttamente o indirettamente, attività di formazione (ad esempio organizzare e gestire seminari o corsi, anche via web o formati digitali) in materia di marketing e comunicazione per la ristorazione nell'ambito dell'intero territorio nazionale, salvo espressa autorizzazione scritta di Pienissimo S.r.l.. La presente clausola è stata oggetto di specifica trattativa tra le Parti, come da dichiarazione allegata. In caso di violazione, il Partecipante sarà tenuto a corrispondere una penale di euro 100.000,00, salvo il risarcimento del maggior danno dimostrato."

La presente clausola di non concorrenza è pattuita tra le Parti in quanto, durante la partecipazione ai corsi e nell'ambito del rapporto contrattuale, il Cliente entra in possesso di know-how, informazioni riservate, strategie commerciali, materiali didattici e tecniche operative di Pienissimo S.r.l., specificamente sviluppate e dotate di elevato valore competitivo nel settore della ristorazione e del marketing per la ristorazione. Al fine di tutelare l'investimento formativo, la reputazione e il vantaggio competitivo di Pienissimo S.r.l. e di evitare che tali conoscenze vengano impiegate a detrimento dei legittimi interessi della Società, le Parti riconoscono la necessità di un vincolo di non concorrenza.

La durata di 5 (cinque) anni è ritenuta congrua e proporzionata rispetto al tempo in cui le informazioni acquisite mantengono rilevanza e attualità nel mercato di riferimento, anche in considerazione della natura specialistica e dell'innovatività dei contenuti trasmessi.

L'estensione territoriale al territorio nazionale si giustifica in ragione dell'operatività di Pienissimo S.r.l., che svolge la propria attività di formazione e consulenza su scala nazionale, nonché della natura dei servizi e dei corsi, accessibili e replicabili in tutto il territorio italiano, anche attraverso piattaforme digitali e modalità online.

La presente clausola è stata oggetto di specifica trattativa tra le Parti ed è ritenuta essenziale per la tutela dell'interesse economico e professionale di Pienissimo S.r.l.

7. Cessione del contratto

Pienissimo S.r.l. può cedere il presente contratto a terzi, previa comunicazione scritta al Cliente. Non è ammessa la cessione della partecipazione al corso da parte del Cliente senza consenso scritto della società.

8. Clausola di tolleranza

L'eventuale tolleranza della società verso comportamenti inadempienti del Cliente non costituisce rinuncia ai propri diritti, né modifica le condizioni contrattuali.

9. Clausola "solve et repete"

Il Cliente è obbligato a corrispondere integralmente e tempestivamente le somme dovute, anche in presenza di contestazioni. Eventuali contestazioni potranno essere sollevate solo a saldo avvenuto.

10. Responsabilità

I corsi hanno esclusiva finalità formativa. Pienissimo S.r.l. non risponde per danni diretti o indiretti derivanti dall'applicazione delle nozioni apprese.

La responsabilità della società, ove accertata, sarà limitata ai casi di dolo o colpa grave, e comunque non potrà eccedere il valore del presente contratto, escluso ogni altro risarcimento.

Il Cliente si impegna a utilizzare materiali e attrezzature con diligenza e rispettare le regole impartite dalla società.

11. Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità alla normativa vigente, secondo informativa allegata (Allegato A).

Il Cliente autorizza l'utilizzo di immagini, video e testimonianze raccolte durante il corso per fini promozionali, salvo diversa comunicazione scritta.

Il Partecipante prende atto che, durante lo svolgimento dei corsi, potranno essere effettuate riprese audio e video e che potrebbe, pertanto, essere ripreso sia occasionalmente (di seguito le "Immagini Occasionali") sia con intenzione per la realizzazione di testimonianze (di seguito le "Testimonianze"). Il Partecipante acconsente, sin da ora, che, nell'ambito delle giornate formative, l'Organizzazione avrà la facoltà di effettuare fotografie e/o riprese riguardanti la propria persona e/o la propria storia personale (le "Immagini Non Occasionali" che, congiuntamente alle Immagini Occasionali, sono le "Immagini"). Il Partecipante autorizza la Società a raccontare e pubblicare le storie e i casi di successo facenti parte del bagaglio esperienziale del Partecipante medesimo. Il Partecipante acconsente e autorizza, sin da ora, la Società e/o i suoi successori e/o aventi causa, o i terzi autorizzati dalla Società, a riprodurre, pubblicare, divulgare, comunicare al pubblico, condividere e utilizzare a scopo promozionale e pubblicitario nonché per uso divulgativo, le Immagini in ogni canale televisivo, radiofonico, on-line e in ogni supporto digitale e/o cartaceo, concedendo alla Società, e/o ai suoi successori e/o aventi causa i diritti sopra descritti sulle, e in relazione alle, Immagini per tutto il mondo e a tempo indeterminato; restando inteso che la Società non sarà in alcun modo obbligata a riprodurre, diffondere e/o sfruttare le Immagini. La Società avrà il diritto di trasferire la presente liberatoria e i diritti con la medesima ceduti a terzo per le medesime finalità di utilizzo. In nessun caso il

Partecipante potrà rivalersi sulla Società e/o sui terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni che precedono, per il risarcimento di eventuali danni morali e/o materiali causati da soggetti terzi o derivati dall'utilizzo autorizzato delle Immagini.

12. Legge applicabile e foro competente

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Rimini.

13. Clausole finali

Gli allegati costituiscono parte integrante del presente contratto.

Eventuali modifiche dovranno essere effettuate per iscritto e sottoscritte da entrambe le parti.

La nullità o inefficacia di singole clausole non comporta la nullità dell'intero contratto.

Il presente contratto sostituisce ogni precedente accordo fra le parti.

LUOGO E DATA
FIRMA



Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto dichiara di aver letto ed approvato specificatamente le clausole contrattuali riportate qui di seguito e in particolare gli artt.: 1.Oggetto della prestazione offerta da Pienissimo 4.Rinvio e Annullamento dell'Organizzazione, 5.Rinvio, Disdetta o Recesso del Cliente, 6.Patto di riservatezza e non concorrenza, 7.Cessione del contratto, 8.Responsabilità, 10.Legge applicabile e Foro competente

LUOGO E DATA
FIRMA



